

عقد إيجار صالة (ألعاب رياضية)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف أول

دار ضباط المدفعية (روكيت جاردن) والكائن مقرها بالكيلو ٤.٥ - المازة - محافظة القاهرة
ويمثلها السيد اللواء أح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس إداره
٢- طرف ثاني (مستأجر) :

شركة : إن إكس تى ليفل
وعنوانها : ٤ ش المغيره بن شعبة بلوك ١٧٠١٤ الى السادس العبور
بطاقة ضريبية : ٠٦٢ - ٨٠٩ - ٧٦٠

النشاط : ادارة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية متعددة الأنشطة .
ويمثلها السيد : عمر احمد صبحى شرافى بطاقة شخصية رقم: ٣٠١٠٨١٦٠١٠٤٠١٥

تمهيد

حيث أن الطرف الثانى متخصص فى مجال ادارة المنشآت الرياضية.
١- ولما كان الطرف الاول دار ضباط المدفعية (روكيت جاردن) يمتلك صالة ألعاب رياضية متعددة الأنشطة ويرغب فى ازدهار أنشطة روكيت جاردن وتطويرها لاستمتاع رواد روكيت جاردن وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام صالة ألعاب رياضية وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للصالة وتقدم لتأجير صاله جمباز وباليه بمساحة ٢٦٤ م بأبعاد (١١×٢٤).

٢- تقدم الطرف الثانى بعرضه لإيجار صالة ألعاب رياضية بحديقة روكيت مقابل إيجار سنوي ٢٤٦٠٠٠ جنية بواقع ٢٠٥٠٠ جنية شهرياً شاملة المرافق (كهرباء ومياه) للمساحة المتفق عليها بعاليه .
- مدة التعاقد سنة واحدة على ان تجدد لفترتين متتاليتين تلقائياً وبزياده سنويه ١٠% مع إعطاء فترة سماح لمدة ٦٠ يوم من تاريخ التعاقد لإتمام خطة تطوير وتجهيز الصاله .
الدراسه :-

تم مناقشة المسئول ومفاوضته فى العرض المقدم منه وبعد المفاوضه تم الوصول الى الآتى :-

أ - الإيجار السنوي ٣٠٠٠٠٠ جنية سنوياً بواقع ٢٥٠٠٠ جنية شهرياً
ب - قيمة خدمات (كهرباء ومياه) لتكون بواقع ٥٠٠٠ جنية شهرياً
ج - تحرير تعاقد مع الشركة لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ وتجدد لمدتين متتاليتين وبزياده سنويه ١٥%
د - يلتزم الطرف الثانى بعملية التجهيز والتطوير بالمعدات والتغييرات المقترحة والمرفقه بالرسم الهندسى اللازمه للتشغيل .

هـ - فترة السماح لعملية الإنشاء لمدة ٣٥ يوم اعتباراً من محضر استلام الصاله.
وإذ وأن الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها التعليمات واوامر عسكرية من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والاوامر العسكرية نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك واذ يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهى كالاتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له .

إن . إكس . تى ليفل ش . م .
NXT LEVEL لإدارة المنشآت الرياضية
م . ن . ٢٢٨٤٢٠٠٦٢ - ٨٠٩ - ٧٦٠

طرف ثانى
التوقيع (عمر أحمد صبحى شرافى)

طرف أول
التوقيع (ع . م .)

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على إستغلال صالة العاب رياضيه بروكيت جاردن الي نشاط رياضي.

البند الثالث

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بان يسدد للطرف الاول نقدا مبلغ ٢٥٠٠٠ جنية كإيجار شهرى بالإضافة إلى مبلغ ٥٠٠٠ جنية قيمة (كهرباء ومياه) باجمالى مبلغ ٣٠٠٠٠ جنية للصالة على ان يدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر.

٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بدفع مبلغ (١٠٠ جنية) عن كل يوم تأخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئولية التوريد للطرف الاول

٣- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح (روكيت جاردن).

البند الرابع

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) باستخراج التصاريح والموافقات والتراخيص الخاصة بإدارة وتشغيل الأنشطة الرياضيه المتنوعه من اتحاد اللعبة او النشاط الخاص به .

(تايكوندو/رفع الأثقال/الملاكمة/جوجيستو/ايكيدو/المصارعة/جودو/ كاراتيه/يوجا/يوجا الهواء/علاج طبيعى/كروسفت/كيك بوكسينج/تمارين الوزن الجسدى/هايكيدو/مواي تاي/كونج فو/لياقه بدنيه/مبارزه الشيش/جمباز ايروبكس / باركور/قوس وسهم /رمايه بالليزر/زومبا/كمال أجسام) وكذا التصاريح الامنية بالإضافة الى تنفيذ معسكرات محلية ودولية وبطولات ودية بعد استخراج التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لذلك ولا يحق لة تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اذار .

٢- يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الاداب العامة أو فى اى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد .

٣- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بعدم دخول المشروبات بانواعها.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠ % تأمين من القيمة الاجماليه للعقد بمبلغ ٣٦٠٠٠ جنيها (فقط سته وثلاثون ألف جنيها لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقداً - خطاب ضمان - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئول عن اى أضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسوم أو غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك .

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد غير المقدمه بالرسم الهندسى المقدم إلا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند الثامن

يقر الطرف الثانى أنه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقا للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

طرف أول
التوقيع ()

إن . إكس . تى ليفيل ثردم
NXT LEVEL لإدارة المنشآت الرياضية
م.ن ٢٢٨٢٤١ ٠٢٢ ٠٨٠٩٠٠٦٢ ٧٦٠٠٨٠٩٠٠٦٢

عمر أحمد صبيح هراوى

البند التاسع

١- لا يحق للطرف الثاني بأن يتنازل أو يؤجر من الباطن كل أو جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل أو بدون مقابل لأي شخص وإذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون أي مسئولية على الطرف الاول .

٢- لا يحق للطرف الثاني التصرف في كل أو جزء من المكان موضوع العقد بالبيع أو الهبة أو الرهن أو يترتب أي حق على الوحدة للغير أو استغلالها على أي وجه آخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل أو اجراء أو تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

البند العاشر

١- يلتزم الطرف الثاني وتابعيه اثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الامن التي تصدر لهم من (روكيت جاردن) وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه

٢- يلتزم الطرف الثاني بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة هذا النشاط .

البند الحادي عشر

يحق للطرف الاول منع دخول اياً من تابعي الطرف الثاني في حالة مخالفة البند السابق.

البند الثاني عشر

١- يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكاملة عن أي اضرار تصيبه أو تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الاول بأي مطالب مالية أو اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها.

٢- يلتزم الطرف الثاني بالضمانات الصحية وكذا الاشتراطات الواردة بقانون البيئة للعين موضوع العقد وكذا العاملين به .

البند الثالث عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت الية تعليمات أوأوامر عسكرية من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني باجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فترة التعاقد دون الرجوع للطرف الاول مع الالتزام بالشكل الجمالي الخارجي.

البند الخامس عشر

يقوم الطرف الثاني بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هي ملك الطرف الاول.

البند السادس عشر

مدة هذا العقد سنه واحده تبدأ ٢٠٢٥/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتجدد لمدتين متتاليتين وبزياده سنويه ١٥ % .

وفي حاله رغبة الطرف الثاني انهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابة قبل ثلاث شهور من رغبته في انهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع بالتعويض .

البند السابع عشر

بانتهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات بعد انتهاء التعاقد ما عدا الاجهزة الرياضيه (الأبسطه الرياضيه) والتكيفات والمراوح ووحدات الإضاءة الليد بروفایل المتنقله او في حاله انهاء التعاقد في اي وقت ولا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها.

إن .أكس. تي ليفيل ثردم
NXT LEVEL لإدارة المنشآت الرياضية
٧٦٠-٨٠٩-٠٦٢ ص.ب. ٢٢٨٤٤١

طرف اول
التوقيع ()

التوقيع (عمر أحمد مكي بكر)

البند الثامن عشر

- ١- الالتزام باتباع تعليمات أمن (روكيت جاردن) وتكون نافذة عليّة وعلى تابعة.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٤- يلتزم الطرف الثاني باجراء الصيانة الدورية للصالة والاضاءة.

البند التاسع عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم الموافقة الامنية الصادرة لة من جهاز الأمن الحربى للقوات المسلحة وفى حالة عدم صدورها او عدم التصديق لة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار ودون اى مسئولية على (الطرف الاول).
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كشف بأسماء العاملين لديه معتمد ويسلم للطرف الاول للإستعلام الأمنى عنهم .

البند العشرون

فى حالة اخلال الطرف الثانى باى من التزامات الواردة فى هذا العقد يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع عليّة قضائيا لمطالبته باى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفى كل الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفى اى توقيت يراه مناسبا ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ المطالبة باى مبالغ مالية او باى تعويض وفى كافة الاحوال التى تم النص فى هذا العقد على أن الطرف الاول لة حق الفسخ او اعتباره مفسوخا فان الفسخ يتم تلقائيا دون الحاجة الى انذار او عذار او إجراء قضائى ولا يلتزم الطرف الاول سوى بإخطار الطرف الثانى بأى وسيلة يراها بأنه قام بفسخ العقد بسبب يقرة الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى الطرف الاول.

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقته.

البند الثانى والعشرون

يخضع العقد فيما لم يرد بشأته نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فى شان تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخاذ كلا من الطرفين العنوان المثبت فى صدد هذا العقد محلا مختارا لهما يتم التخابط بشأنه وفى حالة قيام الطرف الثانى بتغيير محله المختار فيتم إخطار الطرف الأول بذلك التغيير .

البند الثالث والعشرون

تختص محاكم مجلس الدولة أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد.

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ الطرف الثانى نسخة والطرف الاول نسختين للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .

إن . إكس . تى ليفيل ثرد
NXT LEVEL لإدارة المنشآت الرياضية
م.ت ٢٢٨٤٤١ - ص.ر ٠٦٢ - ٠٨٠٩ - ٧٦٠

طرف ثانى

طرف أول

التوقيع /

لواء أ.ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

التوقيع / عمر أحمد ميجى عراقي

الاسم / عمر أحمد ميجى عراقي

بطاقة رقم قومي / ٣٠١٨٠١٦٠١٤٠١٥